

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

통 보

1. 제 목 : 공탁금 채권충당에 대한 업무처리기준 등 마련 필요
2. 소관부점 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계신용지원처, 가계재기지원처 및 인천지역본부 등 12개 지역본부 등 채권관리부점에서는 양수금 소송 등을 통해 채무자에 대한 본안판결 등 집행권원을 확보하여 발견재산 등에 대하여 부동산 강제경매를 신청하는 등 법원에서 진행하는 강제집행절차를 통해 배당금 회수 및 채권충당을 하고 있고,

가계지원총괄처는 공사 무담보 채권의 정리기획 및 총괄업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제54조 제1항 및 제2항에 따르면 배당기일 통지를 받은 때에는 배당기일까지의 채권계산서를 법원에 제출하여야

하고, 배당기일 전 또는 배당기일에 출석하여 배당표 작성에 오류를 확인한 경우에는 재작성을 요구하여야 한다고 되어 있으며

같은 조 제3항에 따르면 배당금이 공사 채권에 미달하는 경우에는 법원에 부기환부신청³⁾을 하여 그 사실을 집행권원 등에 기재하여 반환 받아야 한다고 되어 있다.

또한, 같은 규정 제10조에 따르면 법적절차에 의한 배당금 등을 수령⁴⁾하였을 때에는 가지급금·원금·이자의 순서에 따라 채권을 충당하여야 한다고 되어 있다.

이에 따라 부동산 강제경매 등 강제집행절차의 배당기일에 배당표가 확정되어 배당이 실시되면 채무변제의 효력이 발생하므로 담당자는 출석하여 배당금을 즉시 수령하고 배당기일 기준으로 가지급금·원금·이자의 순으로 채권충당하여야 하고,

① 배당기일에 출석하지 않아 배당금이 공탁⁵⁾된 경우에는 배당기일에 이미 변제의 효력이 발생하였으므로 배당기일 이후에 공탁금을 회수하더라도 공탁금은 배당기일 기준으로 채권충당하여야 하며

② 배당기일에 가압류채권자로서 배당금을 수령할 수 있는 본안판결

3) 「민사집행법」 제159조(배당실시절차·배당조서) 제3항에 따르면 채권 일부의 배당을 받을 채권자에게는 집행력 있는 정본 등을 제출하게 한 뒤 배당액을 적어서 돌려 주고 배당액지급증을 교부하는 동시에 영수증을 받아 채무자에게 교부한다고 되어 있음

4) 「민법」 제461조(변제제공의 효과)에 따르면 변제의 제공은 그때로부터 채무불이행의 책임을 면한다고 되어 있음

5) 「민사집행법」 제160조(배당금액의 공탁)에 따르면 가압류채권자의 채권이나 채권자가 배당기일에 출석하지 아니한 때에는 배당액을 공탁한다고 되어 있음

등 집행권원이 없어 배당금이 공탁된 경우에는 지체없이 채무자에 대해 양수금 소송을 제기하여 본안판결 등 집행권원을 확보하여 공탁금을 회수하고 회수한 공탁금은 판결확정일 기준으로 채권충당하는 것이 타당하다.⁶⁾

한편, 배당기일 또는 판결확정일 이후에 공탁금을 회수한 경우에는 회수일 기준⁷⁾으로 채권충당을 하게되면 변제효력이 발생한 배당기일부터 회수일까지의 이자를 추가 부담하는 문제가 발생하며,

이러한 문제를 해소하기 위해 공탁금 회수일을 배당기일 또는 판결확정일로 변경하여 전표를 소급 발행⁸⁾하게 되면 거래정보의 신뢰성이 떨어지고 내부통제가 어려워지는 결과를 초래하게 된다.

따라서, 배당기일 또는 판결확정일 이후에 공탁금을 회수한 경우에 채권충당일에 대한 기준일, 충당방법 등 업무처리기준을 합리적으로 정하여 일관성 있게 운영할 필요가 있다.

6) 대법원 판례에서는 가압류채권자의 채권은 그 배당액으로 충당되는 범위에서 본안판결 등의 확정시에 변제 제공 및 변제효력이 발생한다고 판시하고 있음(대법원 2014.9.4. 선고 2012다65874 판결, 대법원 2012.10.11. 선고 2011다17403 판결)

7) 공탁금 회수일 기준으로 채권충당하게 되면 채무자로서는 회수한 공탁금에 대해 배당기일 또는 본안판결의 확정일로부터 공탁금 회수일까지의 기간만큼 연체이자를 부담하게 되는 결과가 발생함

8) 배당기일(판결확정일)과 공탁금 회수일까지의 기간동안 회수처리한 금액이 있는 경우 회수전표를 모두 취소하고 공탁금 정리 후 재발행하여야 하며, 회계연도가 다른 경우에는 전기오류수정이익이 발생함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2017. 1. 1.부터 2020. 2. 29.까지 38개월간⁹⁾ 인천지역본부에서 부동산 강제경매 등을 통해 공탁금 회수 후 관련 채권충당내용을 공탁금 500만 원 이상인 20건¹⁰⁾을 대상으로 표본 점검한 결과

인천지역본부 소관 채무자 ■■■채권(○○○○○ ○○○○-○○○○)의 경우 2018. 3. 8. 본안판결 등 집행권원을 확보하여 채무자의 발견재산에 대해 부동산 강제경매(△△△△△△△ △△△타경△△△△△)를 신청하였고 같은 해 12. 6. 배당기일이 지정되었으나, 배당기일로부터 25일이 지난 같은 해 12. 31.에서야 공탁금 9,320천 원을 회수하면서

[그림 1]과 같이 공탁금 회수일을 같은 해 12. 31.에서 배당기일인 같은 해 12. 6.로 변경하는 대체전표를 발행하여 공탁금 회수일을 배당기일로 소급·변경하고 공탁금을 채권충당하였다.

[그림 1] 공탁금 입금(발생)일자를 변경하기 위한 대체전표 발행

“기재 생략”

9) 감사대상기간(2018. 4. 1. ~ 2020. 5. 31.)은 26개월 이나, 점검 표본수를 늘려 객관성을 확보하고자 기간을 확대하여 추출함

10) 공탁금 회수 후 가지급금 또는 이자충당한 건, 추심절차에 의한 공탁금 회수 건은 대상에서 제외함

또한, 채무자 △△△ 채권(○○○○○ ○○○○-○○○)의 경우 공사 인수전 양도금융회사인 ○○○○○에서 채무자의 발견재산에 부동산가압류 신청을 하였고, 2017. 6. 13. 위 발견재산에 대한 부동산 임의경매(△△△△ △△△△ 타경△△△△△)의 배당기일에 ○○○○○이 가압류권자로서 ▲▲,▲▲▲천 원을 배당받은 사실을 확인하고 같은 해 10. 19. 승계집행¹¹⁾ 확정을 받아 확정일로부터 41일이 지난 같은 해 11. 30. 공탁금을 회수하고, 같은 날에 채권충당¹²⁾하는 등

공탁금을 채권충당할 수 있는 기준일에 대한 업무기준 등이 마련되지 않아 [표 1]과 같이 인천지역본부 소관 공탁금 총 20건 중 4건은 배당기일에 참석하여 공탁금을 회수·채권충당하였으나, 2건은 배당기일 이후 공탁금을 회수한 후 공탁금 회수일을 배당기일로 변경·소급하는 대체전표를 발행하는 방법으로 채권충당하였고, 14건은 공탁금 회수일 기준으로 채권충당하는 등 회수한 공탁금에 대해 일관성 없이 회계처리를 하고 있다.

[표 1] 인천지역본부 소관 공탁금 회수 및 정리 현황

(단위 : 건)

합계	배당기일 회수	배당기일 이후 회수	
	배당기일 정리	배당기일 변경·소급 정리	회수일 정리
20	4	2	14

11) 채권양도에 따라 채권양도인이 득한 판결에 대한 집행문을 채권양수인이 승계하는 것으로 채무자에 대한 송달절차를 거쳐 발급됨

12) 공탁금 회수일을 소급·변경하기 위한 대체전표를 발행하는 등의 조치없이 공탁금 회수일인 2017. 11. 30. 기준으로 채권충당한 결과, 채무자가 139천 원 상당의 연체 이자를 부담하게 되었음

또한, 같은 기간 동안 인천지역본부를 제외한 채권관리부점에서 500만 원 이상 공탁금에 대해 표본점검한 결과도 [표 2]와 같이 총 250건의 공탁금 중 50건은 배당기일에 참석하여 공탁금을 회수·채권충당하였으나

16건은 배당기일 이후 공탁금을 회수한 후 공탁금 회수일을 배당기일로 변경·소급하는 대체전표를 발행하는 방법으로 채권충당하였고 나머지 184건은 공탁금 회수일 기준으로 공탁금을 채권충당하는 등 회수한 공탁금에 대해 일관성 없이 채권충당하고 있었다.

이와 같이 채권충당 기준일자를 다르게 적용함에 따라 채무자의 연체이자 부담¹³⁾이 달라지는 불합리한 결과를 초래하고 있다.

[표 2] 채권관리부점별 공탁금 회수 및 정리 현황

(단위 : 건)

순번	구 분	소계	배 당기일 회수	배 당기일 이 후 회수	
			배 당기일 정리	배 당기일로 변경·소급 정리	회수일 정리
합 계		250	50	16	184
1	가계재기지원처	“기재생략”			
2	가계신용지원처				
3	서울동부				
4	서울서부				
5	부산				
6	경기				
7	광주전남				
8	대전충남				
9	대구경북				
10	전북				
11	경남				
12	강원				
13	충북				

* 인천지역본부 외 채권관리부점 소관 공탁금이며, 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

13) 민법에서 정하고 있는 변제충당순서는 ‘비용-이자-원본’이나, 공사는 채무자의 변제이익을 감안하여 ‘비용-원금-이자’순으로 충당하고 있으므로 공탁금으로 채권충당하는 경우에는 ‘공탁금 회수일’에 따라 연체이자¹³⁾가 달라질 수 있음

[소관부점 의견] 가계신용지원처, 가계재기지원처 및 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 공탁금에 대해서는 회수계획을 수립하여 회수조치하고 있으나 법원이 지역본부 관할이 아닌 경우 또는 채권인수 전 발생한 공탁금에 대해서는 집행권원 확보로 회수가 지체되는 경우가 있으나 향후에는 지체없이 공탁금을 회수하겠다고 하였으며

변제효력 발생일 이후 회수한 공탁금에 대한 업무처리기준이 마련되고, 공탁금 회수일을 소급·변경하는 대체전표를 발행하지 않고 기회수 금액에 대한 전표취소 없이 당해연도에 회수한 공탁금에 대해 변제효력 발생일 기준으로 채권충당이 가능하도록 채권관리시스템을 개선할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 공탁금을 회수한 경우 채권충당이 일관성 있고 투명하게 정리될 수 있도록 채권충당에 대한 기준일, 충당방법 등 합리적인 업무처리기준을 마련하고 이를 반영하여 채권관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)